

1501157-09.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DOS SANTOS MOISÉS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

BRUNO DOS SANTOS MOISES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, porque, até o dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501157-09.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501157-09.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DOS SANTOS MOISÉS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

BRUNO DOS SANTOS MOISES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, porque, até o dia 24 de março de 2022,

por volta de 23h00min, na rua Tiradentes, nº 1.177, bairro Boqueirão, nesta Comarca, cultivava plantas que serviam de matéria prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 78/81), sendo recebida a denúncia (fls. 107).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 175/176).

Em alegações finais (fls. 177/179 e 183/200), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 96/106) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119).

A autoria, por sua vez, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 175/176), negou a prática delitiva, aduzindo que é usuário de drogas e, no dia dos fatos, cultivava plantação de maconha para seu próprio consumo. Alegou que nunca teve nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Declarou que sua filha não tinha conhecimento sobre a plantação. Mencionou que as plantas ainda não estavam prontas para a colheita. Salientou que o quarto onde guardava a plantação era trancado com cadeado. Aduziu que a balança encontrada no imóvel era para pesar a quantidade da plantação. Asseverou que pesava a plantação para não ter excesso. Por fim, disse que pesava a colheita para ter noção de quanto deveria plantar.

A testemunha policial Rafael, em juízo (fls. 175/176), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, visualizou indivíduos dentro de veículo em atitude suspeita. Declarou que efetuou a abordagem dos indivíduos. Narrou que dois jovens saíram de residência, tendo indagado se conheciam os indivíduos abordados; porém, o casal afirmou que não os conheciam. Salientou que indagou aos jovens se poderia adentrar ao imóvel, pois ouviu o cachorro da residência latindo. Relatou que suspeitou que algum indivíduo pudesse ter se escondido na residência, tendo adentrado ao imóvel. Afirmou que o casal franqueou sua entrada na residência e foi encontrada plantação de maconha e apetrechos de estufa. Narrou que, posteriormente, o réu apareceu no local e afirmou que a jovem que franqueou a entrada era sua filha. Asseverou que o acusado disse que era proprietário da plantação, sendo a droga destinada para o seu próprio consumo. Mencionou que o réu disse que plantava maconha há anos. Salientou que a jovem alegou que o réu a proibia de entrar no cômodo que estava a plantação. Declarou que não se recorda se foi localizada quantia em dinheiro na residência. Afirmou que visualizou plantas no vaso e outras separadas, bem como produtos químicos. Por derradeiro, salientou não ter conhecimento se a droga estava pronta para consumo.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa que este cultivava pés de maconha em sua residência para a preparação de drogas, inclusive ante a circunstância da prisão, a quantidade, a forma de armazenamento do estupefaciente e a balança de precisão, bem como os petrechos de estufa encontrados na residência do acusado, tudo a comprovar o crime do art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade de plantas apreendidas - 59 (cinquenta e nove) pés de maconha (fls. 16/17 e 117/119) -, além de petrechos e materiais para preparação da droga e balança de precisão (fls. 96/106), a demonstrar que o acusado se dedicava às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade de plantas apreendidas que serviam de matéria prima para a preparação de drogas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu BRUNO DOS SANTOS MOISES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 38/43 e 107, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA